לג א מיי' פ"י מהלכות שגגות הל' ו: ד: לד ב מיי' שם הל' ג: לה ג מיי' שם הל' ג: לו ד מיי' שם הל' ד: לז ה מיי' פט"ו מהל' מעה"ק הלכה יג: לח ו מיי' פ"ג מהל' שגגות הל' ד ופ"א מהל' מיטורי איסורין הלכה ג: לט ז מיי' פ"ט מהלכות שגגות הל' ג: מ ח מיי' פ"ג מהל' מעה"ק הלכה טו: מא ט מיי' פ"ג מהל' מיטורי איסורין הל' ג: מב י מיי' פ"ד מהל' שגגות הלכה ג:

רבינו גרשום

בזמן שאין קרבן תקבלו גרים: צריך שיפרוש רובע. דינו לצורך קינו שאם יבנה בהמ"ק יביא לאלתר: ובישלה מפני התקלה. גזרה שמא יהנה מאותן מעות והיה בא לידי מעילה: גר תושב. שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים ולא קבל עליו שאר מצות: כישראל בחולו של מועד. כלומר כיון שיש בו קצת גירות אינו עושה כל מלאכה בשבת אע"כ אין לו מה יאכל או דבר האבד: כישראל ביום טוב. דאינו עושה מלאכה אחרת אלא מכשירי אוכל נפש בלבד: באל האשם. לפני ה' על חטאתו אשר חטא. מלמד מדכתיב ב' פעמים חטאתו חטאתו וכתיב ונסלח לו מחטאתו אשר חטא תרי זימני לעשות שוגג כמזיד לקרבן: דכתיב ויאמר ה' פתאום. שבעל כרחם היה הדיבור עמהם: (ופתאום) [ופתיים] עברו וננעשו. האי (פתאום) [פתיים] עבירה ליה כמו פתאום מדכתיב ונעשנו אלמא דמזיד הוה: כתיב [פתי] יאמין לכל דבר. ואינו מבין העיקר אלמא דשוגג הוא ואפ"ה הכי חייב רחמנא פתאום כמו פתי ולהכי כתבי תרוייהו: בכלל. דמביאין קרבן עולה ויורד כתיב בהו ונעלם ונאן לא כתיב. והא קרא כי כתיב ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה במזיד כתי'. מדכתיב בקורת תהיה דהיינו מלקות אלמא דמזיד הוא וכתיב וכפר עליו הכהן לעשות מזיד לקרבן שוגג איבעי ליה למימר: בהעלם אחד. ששגג שלא ידע שהתורה אסרן: ומאי שנא מחמש העלמות בשפחה אחת דאינו מביא אלא קרבן אחד כדתנן והבא על השפחה ביאות הרבה: ואל אשה לחלק. הכא נמי האי שפחה דכתב לחלק כתיב דהא מצי למיכתב ואיש אשר ישכב את אשה שכבת זרע. ג[אנוסה שנטמא טומאות הרבה. מאן תנא ר' יוסי בר' יהודה היא כולה את שמעתא דנזיר פרשינן ברייש פירקין קמא: הביא ציפרין. כשנגרפא מצרעתו ולא הספיק להביא חטאתו עד שחזר ונתנגע וחזר ונרפא והביא ציפרין ונתנגע קודם שהביא חטאתו ואשמו כשחזר ונתרפא צריך להביא ציפרין אחרים וחטאת על כל נגע שלא עלו לו הראשונות עד שיביא חטאתו עמהן: ר' יהודה אומר עד שיביא אשמו. עמהן: והא אמרת אינו מביא אלא קרבן אחד. על נגעים הרבה: חסורי מחסרא והכי קתני הביא ציפרין כו' אין מביא אלא קרבן אחד. והאי דקאמר לא עלו עד הכי קאמר ולאקרבויי בענויות ובעשירות לא מיקבע עד שיבא חטאת כלומר אם היה עני והביא חטאתו בענויות אע"ג דקודם שהביא אשמו וציפרין נתעשר הכל הולך אחר חטאת ויביא הכל בעשירות: או אם היה עשיר והפריש חטאת בהמה והעני יתחיל עד שיעשיר ויביא הכל בעשירות: ר' יהודה אומר עד שיביא אשמו דסבר הכל הולך אחר אשם: מכפרו. היינו חטאת: מכשירו בקדשים. היינו אשם: גורם לו טהרה. ציפרין דכתיב ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות: האשה שהפילה ולדות הרבה בתוך מלאות וכדפירש במתניתין הפילה בתוך שמונים כו' מביאה קרבן אחד על כולן: יכול אף הילדה ועל הזיבה. שאם ילדה בזוב וכדתנן במס' נדה המקשה הרי זו נדה קישתה ג' ימים בתוך י"א שבין נדה לנדה ושפח מעת לעת שלא ראת דם הרי זו זבה ואח"כ ילדה הרי זו יולדת בזוב ומביאה ב' קרבנות אחד על הלידה ואחד על הזיבה נפטרת נמי בקרבן אחד: ת"ל זאת. כלומר דעל הוולדות מביא קרבן אחד אבל לא על הלידה ועל הזיבה [אלא מעתה] אכלה חלב וילדה אכלה דם וילדה הכי נמי דאין מביאה אלא קרבן אחד אלא כשם שמביאה ב' קרבנות על חלב ועל לידה כך מביאה ב' קרבנות על לידה ועל זיבה: אלא אימא הכין בעי כיון דמביאין קרבן אחד על וולדות הרבה יכול על הלידה שלפני מלאות ועל הלידה שלאחר מלאות תזא מביא קרבן אחד ת"ל זאת כלומר אותן שבתוך מלאות נפטרין בקרבן אחד אבל על לידה שלאחר מלאות מביאה קרבן אחר. לישנא אחרינא יכול כשהיא ילדה תחלה בזוב ואח"כ ילדה לאחר מלאות נמי בזוב יכול שמביאה ב' קרבנות בלבד על הלידה ועל הזיבה שבתחלה ועל הלידה אחת היא ושם זיבה אחת היא ת"ל זאת דעל הלידה הראשונה מביאה ב' קרבנות ועל הלידה שלא אחר מלאות ב' קרבנות: האשה שהפילה וולדות הרבה מביאה קרבן אחד כו'. כיצד ילדה נקבה תחילה ולאחר י"ד ימי טומאה נתעברה נקבה והפילה לסוף מ"א שהוא בתוך שמונים זה נקבה ראשונה קסברי רבנן וולד שני ביטל את הראשון מ"ט כיון דלא יצאת שעה שראויין להביא קרבן על הראשון ביום פ"א אלא בתוך מלאות הפילה אחר ביטל שני את הראשון ומשני מונה שמונים לקרבן ואם חזרה והפילה וולד שלישי בתוך מלאות של שני כיון דלא הגיע שני לקרבן ביטל שלישי את השני וכן אחה מוצא שיכולה להפיל וולדות הרבה בתוך מלאות של ראשון וסברי רבנן לעולם מן אחרון מונה וכן הפפלת בתחלה תאומים נקבות הפילה אחת יום ראשון ואחת יום שני שהשניה נולדה בתוך מלאות של ראשונה ובימים שמונים של שניה שהוא פ"א לראשון חזרה והפילה ב' תאומים בב' ימים הרביעי בתוך מלאות של שלישי לרב' דתנן שני מבטל ראשון ור' יהודה אמר לעולם מולד ראשון מונה פ' לקרבן וכל מה שהפילה בתוך שמונים שלו הוי כמאן דליתיה הילכך קאמר מביאה על הראשונה ואינה מביאה על השניה שהפילה בתוך מלאות של ראשון ומביאה על השלישי ואינה מביאה על

מכל"ל (ג) **רבבש בן שנה בסלע.** וקשה שהרי (ד) אומר בחטאת את דנקח בפרק לחיזהו מקומן (זבחים דף מח.) וגם תמרינן לקמן (דף כז.) מפני מה (ה) נתנה תורה (ו) שיעור (ז) קצבה לחמוסרי כפרה שמא יחלו טלאים ואין להם כפרה וי"ל הא דקתמר כבש בסלע רגילות הוא שקונהו בסלע למנוה מן המובחר אבל בפחות מכן אינו צריך כפף שקליס דמלתורייתא הוא אבל מטחת לחוריית מין לה שיעור רק מדרבנן לכך מלוה לכתחלה בסלע ובפחות מכן עד דנקח אבל פחות מדנקח מיקרי עבדייהו ומכל מקום אם חולו וחסר שמניס בפחות מדנקח מתכפר בהם ובחטאת (ח) הם שמניס וטובים (ט) בפחות מכפף שקליס שחולו מינו מתכפר משום דכתיב כפף שקליס: מין

טומאת מקדש וקדשיו והיולדת (י) **והמצורע: גמ'** תנו רבנן (כ) יש מביא בדלות ועשירות ויש מביא בדלות (ל) ויש מביא בדלי דלות (מ)יולדת מביאה בדלות ועשירות (נ)מצורע מביא בדלות (ס) שמיעת הקול ובטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו מביאין בדלות ודלי דלות תניא אידך יש מביא אחד תחת אחד יש מביא שנים תחת שנים יש מביא שנים תחת אחד יש מביא אחד תחת שנים מכאן אתה למד לעשירית האיפה בפרוטה: יולדת מביאה אחת תחת אחת פרידה אחת ועוף תחת כבש מצורע שתי פרידין תחת שני כבשים שמיעת הקול ובטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו מביאין ב' פרידין תחת כבשה אחת ומביאין בדלי דלות עשירית האיפה תחת שתי פרידין קתני מכאן אתה למד לעשירית האיפה שהיא בפרוטה מנלן דת"ר (ה)האומר הרי עלי בסלע למזבח מביא כבש שאין דבר קרב בסלע אלא כבש ממאי מדאמר רחמנא [2]איל אשם בכסף שקלים (פ) מכלל (ע)דכבש בן שנה בסלע מדכתיב [3]כבש בן שנתו (פ) ותנן (צ)עמדו קינין בו ביום ברבעתם ומדחם רחמנא עליה דדלות למיהוי חד משית עשר בעשירות חם רחמנא עליה דדלי דלות למיהוי חד משית עשר בדלות א"כ דלות כמה היא ריבעא וכמה פריטי בריבעא ארבעים ותמניא פריטי חד משית עשר (ק) (ר) כמה הוי דדלות תלתא פריטי (דקתני) [וקתני] מכאן אתה למד לעשירית האיפה בפרוטה אמאי פרוטה האמרת עשירית האיפה דלי דלות הוא ואמרת חד משית סרי דדלות הוא (ש) דחשבינן דג' פריטי הויין תנא מיולדת יליף דמתיא פרידה אחת תחת כבש דהוי חד מתלתין ותרין דכבש ועד (ת) כאן דלי דלות כמה הוי חד משית עשר בדלות (א) דמהיכא יליף מכבש ואיל עד (ב) כאן פרוטה ופלגא הוי אמר (ג) רבא כולה מילתא מיולדת יליף וה"ק מדחם רחמנא עליה דדלות למיהוי חד מתלתין ותרין בעשירות ומאי היא יולדת (ד) הכי חם רחמנא עליה דדלי דלות למיהוי חד מן תלתין ותרין בדלות א"ה (נ)(כי) ריבעא דפרוטה הוי (ה) ה"נ אלא דלאו אורח אריא לאיתויי פחות מפרוטה למקום (ו) **מתני'** מה בין שפחה (ז) לבין כל העריות שלא שוותה להן לא בעונש ולא בקרבן (ח) שכל העריות בחטאת (ט)ושפחה באשם כל העריות (י)(בנקבה ושפחה (כ)בזכר כל העריות) אחד האיש ואחד האשה שוין במכות ובקרבן ובשפחה לא השוה לא האיש לאשה במכות ולא (ל) השוה אשה לאיש בקרבן כל העריות (מ)עשה בהן את המערה כגומר (נ)וחייב על כל ביאה וביאה זו חומר החמיר בשפחה שעשה

(ג) (ו) **מפוזרין.** כלומר שפסקו לה שבעה ימי טומאה דזכר לימי טוהר דנקבה וליתיב לה שבעה לחריני לחר שמונים לילה הרחמונה מ"ל יום: (ה) **ר' דוכר מפוזרין.** כגון יולדת תמומים וילדה (פ) שני מתוך ל' זכר לחמצון יכול יתנו לה שבעה לנד מ' לילדה הרחמונה כגון) ז' ימי טומאה דנני טוהר ולחריהן ל' מפוזרין

מפוזרין (ק) הא אמרי רבנן לולד שני מניא אלא לאו ר' יהודה היא וש"מ חומרא אית ליה קולא ליה ועוד אמר רב אשי (ר) ת"ש (ש) וששת ימים (ת)יכול בין רצופין ובין מפוזרין ת"ל ששים ימים ששים כולן רצופין (א) אף ששה כולן רצופין מני אלימא רבנן מי אית להו לרבנן מפוזרין (ב)האמרי רבנן לולד שני מניא (ג) אלא לאו רבי יהודה היא וש"מ חומרא אית ליה קולא ליה ליה ש"מ: **מתני'** (ד)(א)אלו מביאין קרבן עולה ויורד על שמיעת קול ועל בטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו והיולדת (ה) והמצורע: **גמ'** תנו רבנן (ו) יש מביא בדלות ועשירות ויש מביא בדלות (ז) ויש מביא בדלי דלות (ח)יולדת מביאה בדלות ועשירות (ט)מצורע מביא בדלות (י) שמיעת הקול ובטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו מביאין בדלות ודלי דלות תניא אידך יש מביא אחד תחת אחד יש מביא שנים תחת שנים יש מביא שנים תחת אחד יש מביא אחד תחת שנים מכאן אתה למד לעשירית האיפה בפרוטה: יולדת מביאה אחת תחת אחת פרידה אחת ועוף תחת כבש מצורע שתי פרידין תחת שני כבשים שמיעת הקול ובטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו מביאין ב' פרידין תחת כבשה אחת ומביאין בדלי דלות עשירית האיפה תחת שתי פרידין קתני מכאן אתה למד לעשירית האיפה שהיא בפרוטה מנלן דת"ר (כ)האומר הרי עלי בסלע למזבח מביא כבש שאין דבר קרב בסלע אלא כבש ממאי מדאמר רחמנא [2]איל אשם בכסף שקלים (ל) מכלל (מ)דכבש בן שנה בסלע מדכתיב [3]כבש בן שנתו (נ) ותנן (ס)עמדו קינין בו ביום ברבעתם ומדחם רחמנא עליה דדלות למיהוי חד משית עשר בעשירות חם רחמנא עליה דדלי דלות למיהוי חד משית עשר בדלות א"כ דלות כמה היא ריבעא וכמה פריטי בריבעא ארבעים ותמניא פריטי חד משית עשר (ע) (פ) כמה הוי דדלות תלתא פריטי (דקתני) [וקתני] מכאן אתה למד לעשירית האיפה בפרוטה אמאי פרוטה האמרת עשירית האיפה דלי דלות הוא ואמרת חד משית סרי דדלות הוא (צ) דחשבינן דג' פריטי הויין תנא מיולדת יליף דמתיא פרידה אחת תחת כבש דהוי חד מתלתין ותרין דכבש ועד (ק) כאן דלי דלות כמה הוי חד משית עשר בדלות (ר) דמהיכא יליף מכבש ואיל עד (ש) כאן פרוטה ופלגא הוי אמר (ת) רבא כולה מילתא מיולדת יליף וה"ק מדחם רחמנא עליה דדלות למיהוי חד מתלתין ותרין בעשירות ומאי היא יולדת (א) הכי חם רחמנא עליה דדלי דלות למיהוי חד מן תלתין ותרין בדלות א"ה (ב)(נכי) ריבעא דפרוטה הוי (ג) ה"נ אלא דלאו אורח אריא לאיתויי פחות מפרוטה למקום (ד) **מתני'** מה בין שפחה (ה) לבין כל העריות שלא שוותה להן לא בעונש ולא בקרבן (ו) שכל העריות בחטאת (ז)ושפחה באשם כל העריות (ח)(בנקבה ושפחה (ט)בזכר כל העריות) אחד האיש ואחד האשה שוין במכות ובקרבן ובשפחה לא השוה לא האיש לאשה במכות ולא (י) השוה אשה לאיש בקרבן כל העריות (כ)עשה בהן את המערה כגומר (ל)וחייב על כל ביאה וביאה זו חומר החמיר בשפחה

שעשה

טומאת מקדש וקדשיו, ובפ"ק מני להו בחלא ובפ"ק מני להו מהכי דכתיב כרת בכל מד ומד לכל הכא בקרבן דכתיב תרווייהו (מ) **ככתב אחד: מכלל דכבש בן שנתו בסלע.** היינו מדרבנן דמן התורה אמרי' כל דוכתא מטחת את דנקח ועוד אמר רבי כשמניחה בפוף שנמצא **יביאה בסלע לכל משמיני והלכה למד בן ח' לפי דנקח יביא: עשירית האיפה בפרוטה.** מיני כשיעור שער ניטוי המוכר כל התלמוד ד' סלין בסלע דהוה לפחות **פיפה נג, דינר ושם מעה כסף דינר יהיו עשרים שהיפה בתר מעה וחצי:**

תוספות (מ) ככתב אחד: **מכלל דכבש בן שנתו בסלע.** היינו מדרבנן דמן התורה אמרי' כל דוכתא מטחת את דנקח ועוד אמר רבי כשמניחה בפוף שנמצא יביאה בסלע לכל משמיני והלכה למד בן ח' לפי דנקח יביא: **עשירית האיפה בפרוטה.** מיני כשיעור שער ניטוי המוכר כל התלמוד ד' סלין בסלע דהוה לפחות פיפה נג, דינר ושם מעה כסף דינר יהיו עשרים שהיפה בתר מעה וחצי:

ויקרא כ) [ק] לול ככסף שקליס דסיינו שני סלעים: **ברבעתים.** קרן כרוכע דינר דסיינו דכמייתי שני פרידים כלות כרוכע דינר תמם ככב שנקח בסלע דסיינו חד מן ל' דינרים ורוכע) דינר היינו ד' דינרים ורוכע: כרוכע דינר יש מ"ח פרוטות דכלמניין בפ"ק דקדושין (דף יב.) שם מעה כסף דינר היינו ד' סלעים (ס) **סלע** ד' דינרים